

1502267-30.2019.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/06/2022

... é inconteste em relação ao crime de tráfico de drogas.

Na fase policial, a testemunha Edmilson Carvalho de Santana, policial civil, disse na presente data ele depoente e seu companheiro de equipe, o também Policial EDMILSON, envidaram esforços no sentido de adversar o tráfico de drogas e, dessarte, compareceram no local dos fatos, onde é cediça a realização de tal prática ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502267-30.2019.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502267-30.2019.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2237524/2019 - 02º D.P. CARAPICUIBA, 6863540 - 02º D.P. CARAPICUIBA, 1819/19/432 - 02º D.P. CARAPICUIBA, 2237524 - 02º D.P. CARAPICUIBA, 1819/19/432 - 02º D.P. CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SIMONE JANUARIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

SIMONE JANUÁRIO, qualificada às fls. 13/14, está sendo processada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso nos artigos 33, "caput" da Lei 11.343/06, porque, no dia 15 de agosto de 2019, às 12 horas, na Viela Canelinha, Área Rural, nesta cidade e Comarca de Carapicuíba, trazia consigo para entrega a consumo de terceiros, 20 (vinte) porções de cocaína, 47 (quarenta e sete) porções de crack e 10 (dez) porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, substâncias que causam dependência física ou psíquica, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Cf. auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 e Laudo de Constatação de fls. 23/30).

Segundo a denúncia, policiais civis dirigiram-se ao local acima indicado, conhecido como ponto de tráfico de drogas. No local, avistaram a denunciada que, ao perceber a sua presença, fez manobra evasiva e tentou apanhar uma sacola plástica que estava no passeio público. Os policiais abordaram a denunciada e apreenderam a sacola, na qual continha 20 (vinte) porções de cocaína, 47 (quarenta e sete) porções de crack e 10 (dez) porções de maconha. Interrogada, a denunciada SIMONE confirmou que a droga lhe pertencia e que estava traficando no local havia três dias. A natureza, quantidade, circunstância da apreensão da droga e a forma de acondicionamento evidenciam que as substâncias se destinavam a entrega a consumo de terceiro. A denúncia foi recebida em 11 de outubro de 2019 (fls. 51).

A acusada foi devidamente citada às fls. 71/78.

Na presente audiência de instrução, debates e julgamento, a réu apresentou defesa prévia e foram afastadas as hipóteses de absolvição sumária. Após, procedeu-se a oitiva das testemunhas, sendo decretada a revelia da acusada.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais, pugnando pela procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia. Por seu turno, a defesa de Simone Januário requereu absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, pela aplicação da pena no mínimo legal, aplicação do privilégio, com regime inicial mais brando e substituição pelo artigo 44 do Código Penal.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas vem estampada no auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), no Boletim de Ocorrência (fls. 03/05), no auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), no laudo de constatação (fls. 23/28), no laudo químico toxicológico (fls. 61/64 e 68/70), ambos positivos para a droga apreendida, bem como na prova oral colhida.

A autoria é inconteste em relação ao crime de tráfico de drogas.

Na fase policial, a testemunha Edmilson Carvalho de Santana, policial civil, disse na presente data ele depoente e seu companheiro de equipe, o também Policial EDMILSON, enviamaram esforços no sentido de adversar o tráfico de drogas e, dessarte, compareceram no local dos fatos, onde é cediça a realização de tal prática espúria. Tão logo ali chegaram, vislumbraram que uma pessoa do sexo feminino que se encontrava nas cercanias de um botequim ali existente, adotou atitude evasiva, efetuando a travessia do leito carroçável e, tencionando apanhar uma sacola plástica que se encontrava no passeio público. Essa ação suspeitosa motivou a abordagem daquela cidadã, identificada como sendo SIMONE JANUÁRIO. Nessa oportunidade, foi possível constatar que no interior da sacola em comento, se encontravam substâncias assemelhadas a drogas cuja posse e/ ou comercialização são defesas em lei (20 microtubos laboratoriais contendo pó esbranquiçado análogo a COCAÍNA, 10 porções com substância análoga a MACONHA e 47 substâncias petrificadas assemelhadas a CRACK). SIMONE, quando instada acerca de tais fatos, confessou que ali efetuava a mercancia de drogas (fl. 10). Em juízo, prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições ou acréscimos pertinentes à elucidação dos fatos. Por fim, acrescentou que não conhecia a acusada antes.

A testemunha Jaime Henrique Gonçalves Leite policial civil que acompanhava seu colega de profissão na diligência, corroborou integralmente os relatos por ele prestados, tanto na fase policial (fl. 09), como em juízo, quando aduziu que não conhecia a acusada.

Insta salientar que não há motivos plausíveis para que os policiais civis faltassem com a verdade e incriminassem injustamente a ré. Nesse sentido coleciono o seguinte julgado:

“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal” (Superior Tribunal de Justiça HC 149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011). “Os funcionários da Polícia merecem,

em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 668/275), inclusive porque "o depoimento policial, como elemento de informação judicial, para ser acolhido, deve estar sempre acompanhado e confrontado por outras provas obtidas no curso da instrução processual, formando um todo coerente e logicamente harmônico, designativo da responsabilidade criminal do réu" (TJ/SP - Ap. Criminal nº 102.370-3 - rel. Márcio Bártoli, j. 03.04.91).

Estes depoimentos encontram total consonância com aqueles que já haviam sido prestados na fase inquisitorial. Outrossim, nem se discute quanto à legitimidade da atuação dos agentes. Não houve, ainda, contradita contra as testemunhas na forma e momento processuais próprios, de sorte que, por serem seus relatos harmônicos, lógicos e congruentes entre si e com os demais elementos de convicção carreados aos autos, não contém qualquer eiva, sendo, portanto, imparciais e fidedignos.

No Distrito Policial, a acusada Simone Januário admitiu que realmente vendia drogas no local onde foi abordada e que as drogas ora apreendidas estavam consigo.

Verbalizou que exercia tal atividade há 03 (três) dias e ganhava R\$ 20,00 (vinte) reais por dia. Não soube informar quem seria o responsável por seu pagamento, tampouco pelas drogas. Registra antecedentes criminais por tráfico e roubo. Durante o curso de sua prisão, afirmou que não sofreu qualquer tipo de violência (fls. 13/14). Em juízo foi decretada sua revelia.

Do conjunto probatório colacionado aos autos, verifica-se, pois, existir prova suficiente da autoria e da materialidade do previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, mormente diante dos depoimentos dos policiais civis, os quais avistaram a ré em local conhecido pela traficância e após tentativa de fuga, abordaram-na na posse de uma sacola contendo drogas. Tais relatos restaram corroborados pela materialidade delitiva.

A outro giro, não cumpriu a Defesa com o seu ônus probatório, vez que a acusada sequer compareceu em juízo para apresentar sua versão, não havendo, ainda, quaisquer indícios de que os fatos se deram de maneira distinta da descrita na denúncia.

Ressalta-se ainda ser irrelevante não ter o acusado sido encontrado em atitude direta de venda, pois basta a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei 11343/06, para a configuração do crime, em que o dolo é genérico. Portanto, não é indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; Lex STF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654; RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209).

Nesse contexto, à vista das circunstâncias do flagrante, da relevante quantidade, natureza e forma de acondicionamento das drogas, embaladas e prontas para a venda, e da prova oral colhida, forçoso concluir, com segurança, que sua destinação era o comércio ilícito de entorpecentes, afastando, assim, a tese defensiva.

Presentes os requisitos de diminuição de pena previstos no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, vez que a acusada era primária à época dos fatos (FA de fls. 31, 53/54, 83/84 e 86/89; certidão de fl. 32) e não há provas de que se dedique à atividades criminosas. No entanto, considerando a quantidade e espécie das drogas apreendidas, a pena deverá ser reduzida da metade.

Assim, comprovadas a autoria e a materialidade do delito previsto no artigo 33,

caput, c.c. §4º, da Lei nº 11.343/06, nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena..

Na análise das circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59, do Código Penal, verifica-se que a acusada é primária (FA de fls. 31, 53/54, 83/84 e 86/89; certidão de fl. 32) e que não há outras circunstâncias desfavoráveis, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase, não concorrem circunstâncias agravantes e atenuantes, razão pela qual mantenho a pena anteriormente imposta.

Ausentes causas de aumento de pena. No entanto, concorrendo à causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, reduzo a pena da metade, fixando-a em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no mínimo legal, a qual torno definitiva para o réu.

Considerando entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (Tema 600 dos recursos repetitivos) e o julgamento do HC 118.533/MS pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o tráfico ilícito de drogas na modalidade privilegiada não é crime equiparado a hediondo, altero entendimento anterior e fixo o regime inicial ABERTO para início de cumprimento de pena, termos dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal.

Ante o exposto e com estes fundamentos JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e o faço para CONDENAR SIMONE JANUÁRIO, qualificada às fls. 13/14, ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial ABERTO, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no mínimo legal, com correção monetária no momento da execução, por infração ao artigo 33, caput, c.c. §4º, da Lei nº 11.343/06.

Tendo em vista a Resolução 05 de 15 de fevereiro de 2012, do Senado Federal, que suspendeu a expressão 'vedada a conversão em penas restritivas de direitos' do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, declarada incidentalmente inconstitucional por decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS, presentes os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena corporal por duas restritivas de direitos, uma consistente na prestação de serviços à comunidade, a ser designada pelo juízo da execução, pelo prazo da pena acima imposta e outra consistente no pagamento de um salário mínimo a uma entidade pública ou privada com destinação social, a ser designada pelo juízo da execução. Estando a acusada solta durante a instrução e ausentes os requisitos da prisão preventiva, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade desta decisão, revogando-se as medidas fixadas às fls. 33/35.

Autorizo a incineração das drogas, caso ainda não realizada.

Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas judiciais, ressalvado eventual hipótese de gratuidade processual.

Com o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República e ao IIRGD. Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Carapicuíba, 31 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA